

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3435/2531

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
นายสุทัศน์ เหลื่อมเหลืออง

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 58, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยพันทำร้าย ส. ได้รับบาดเจ็บ 3 แห่ง คือ ที่ศีรษะด้านขวายาวประมาณ 8 เซนติเมตร ลึกถึงกระดูกโหลกศีรษะ ที่ด้านมข้างซ้ายยาวประมาณ 8 เซนติเมตร ลึก 3 เซนติเมตร และที่รักแร้ขวาและหน้าอกยาว 8 เซนติเมตรซึ่งล้วนเป็นบาดแผลที่อวัยวะอันเป็นส่วนสำคัญของร่างกายทั้งสิ้น อาวุธที่ใช้ในการกระทำผิดก็เป็นขวานขนาดใหญ่ คมขวานกว้างประมาณ 3 นิ้วสุด ด้ามยาวประมาณ 1 ศอกสามารถพันทำร้ายถึงตายได้โดยง่าย กิริยาที่จำเลยกระทำก็ปรากฏจากลักษณะบาดแผลดังกล่าวมาแล้วว่าเป็นการฟันโดยแรง ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันที่ที่ผู้เสียหายก็อาจถึงแก่ความตายได้ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบกับมาตรา ๘๐ จำคุก ๑๐ ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้ขวานเป็นอาวุธฟันนางสุรินทร์ เปรมจิตร ผู้เสียหาย และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยฎีกาทำนองว่า การกระทำในคดีนี้ยังไม่เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนา นั้น ได้ความว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ ๓ แห่ง คือ ที่ศีรษะ ด้านขวา ยาวประมาณ ๘ เซนติเมตร ลึกถึงกะโหลก ศีรษะที่ด้านมข้างซ้ายยาวประมาณ ๘ เซนติเมตร ลึก ๓ เซนติเมตรและแผลที่รักแร้ขวาและหน้าอกยาวประมาณ ๘ เซนติเมตร ซึ่งล้วนแต่เป็นบาดแผลที่อวัยวะอันเป็นส่วนสำคัญของร่างกายทั้งสิ้น อาวุธที่ใช้ในการกระทำผิดก็เป็นขวานขนาดใหญ่ คมขวานกว้างประมาณ ๓ นิ้วฟุต ด้ามยาวประมาณ ๑ ศอก สามารถทำร้ายให้ถึงตายได้โดยง่าย กิริยาที่จำเลยกระทำก็ปรากฏจากลักษณะบาดแผลดังกล่าวมาแล้วว่าเป็นการฟันโดยแรง ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันเวลาที่ ผู้เสียหายก็อาจถึงแก่ความตายได้ เหล่านี้แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมา ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบกับ มาตรา ๘๐ นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(วิศิษฐ์ ลิมานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลจังหวัดกระบี่ - นายเจริญ รัตตมณี

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ